

权或超越授权的状态下侵入计算机系统，即具有非法性。申请限飞解禁的流程必须有所在地区相关部门的审批表，但此类案件中行为人破解民用无人机系统通过伪造限飞解禁证书或篡改限飞程序的方式，使无人机系统可以在更广、更高的区域飞行，故行为人侵入无人机系统篡改数据的行为，显然不属于“中性程序”。回归到本案中，被告人高某二人利用软件，远程操控对无人机的控制系统进行破解，该软件属于刑法意义上的“专门程序”。

编写人：上海市宝山区人民法院 牛玲玲

7

涉计算机信息系统犯罪案件管辖权的认定

—— 网络科技公司等提供侵入、非法控制

计算机信息系统程序、工具案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

浙江省高级人民法院(2022)浙刑终280号刑事裁定书

2. 案由：提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪

【基本案情】

网络科技公司于2018年7月成立，主要经营计算机软硬件技术开发与销售、企业微信、电子商务等业务。被告人肖某作为公司负责人，全权负责公司事项，包括人员招募、日常运营决策、参与技术开发等。自2019年5月以来，被告单

位网络科技有限公司未经某科技公司授权或许可，利用微信客户端通信协议原理，针对微信开发具有“一键收藏转发朋友圈”“批量加好友”“自动同步朋友圈”“清理僵尸粉”“发布大视频”“自动获取、转发特定内容的朋友圈及作者名片”等数据到指定群聊”等官方微信不具备的功能程序。

2019年5月至2020年6月，被告单位网络科技有限公司根据代理商的要求，制作具备上述一种或多种功能的程序，以激活码的方式销售给代理商段某、程某、李某、董某、肖某1，并负责程序运行中出现的问题修改、后期维护等，从中获利共计人民币2210396元。

【案件焦点】

1. 鉴定意见中缺乏涉案程序是否具有破坏性说明的案件中，相关程序是否属于专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具的审查与认定；
2. 危害计算机信息系统安全类犯罪中“网络系统所在地”的理解和适用。

【法院裁判要旨】

浙江省温州市中级人民法院经审理认为：被告单位网络科技有限公司未经某科技公司授权，通过反编译等手段非法解析微信系统的通讯数据，利用获得的数据开发出相关程序，这些程序侵入微信计算机信息系统后，通过修改、添加等相应功能，实现官方微信所不具备的功能，尔后将上述程序销售给不法商户使用，其行为已构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，且犯罪情节特别严重。被告人肖某作为网络科技有限公司的实际负责人、开发非法程序的组织者、领导者，也已经构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，犯罪情节特别严重。被告人李某、段某、董某、程某、肖某1明知网络科技有限公司开发的这些软件未经某科技公司授权，且系通过侵入、非法控制微信计算机信息系统实现官方微信所不具有的功能，仍代理销售，分别与网络科技有限公司、肖某构成了共同犯罪，犯罪情节特别严重，其行为均已构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。据此，以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，分别判处：被告单位网络科技有限公司罚金；被告人肖某、段某、

程某、李某、董某、肖某1有期徒刑一年至三年，适用缓刑，并处罚金；被告单位网络科技有限公司、被告段某、程某、李某、董某、肖某1退出的违法所得，均予以没收，上缴国库；责令被告人李某继续退出违法所得24万元，予以没收，上缴国库。随案移送的作案工具手机、电脑等均予以没收，上述物品所得变价款，上缴国库。

宣判后，被告单位网络科技有限公司、被告人肖某1以浙江省温州市中级人民法院不具有案件管辖权，被告单位、被告人行为不构成本罪等为由分别提出上诉。

浙江省高级人民法院经审理认为：网络科技有限公司“微商优品”镜像文件中发现有浙江省温州市苍南县用户杨某的微信账号及发送二手车广告的聊天记录。杨某是网络科技有限公司“微商优品”的使用者，即“专门用于侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具”的使用者，属于与本案有关其他涉案人员。信息网络犯罪案件中，“其他涉案人员使用的信息网络系统所在地”属于犯罪地。故，浙江省温州市苍南县为本案的犯罪地。浙江省温州市中级人民法院提级管辖审理，并无不当。原审判决定罪和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案审理过程中，辩护人提出，“反编译”手段并不为法律绝对禁止，更不是犯罪行为。本案的鉴定意见未对涉案软件是否系破坏性程序作出检验结果。涉案软件没有伪造客户端，没有修改微信用户客户端本身，也没有修改、删除腾讯微信系统本身，没有未经授权或者超越授权获取计算机信息系统数据，没有对腾讯微信计算机信息系统进行非法控制，某科技公司也没有报案，微信系统并未受到“侵入”或者“非法控制”。

经审理查明，涉案的5款软件从开发程序上看，开发者主要是通过网络论坛直接获取微信的内部接口和微信通讯协议的加解密模块，或者通过反编译分析得到微信的内部接口，也就是说开发者从网络论坛上的其他人处或者通过反

编译手段获取了微信客户端与微信服务器之间的通讯协议(数据),然后将这些数据(微信的内部接口和加解密模块数据)封装在JAR (软件包文件格式)包内,再在JAR 包内增加一些新的功能。由于JAR 包里含有官方微信接口和加解密模块数据,因此,JAR 包就可以与官方微信服务器对接,控制微信服务器传输过来的数据,从而实现官方微信所没有的一些功能。从本质上说,开发者通过反编译等手段获取官方微信客户端与微信服务器之间的通讯数据后,用这些数据封装了一个非官方的微信客户端。用户在自己的官方微信上通过扫码开发者开发的涉案软件的二维码,就会登录非官方微信客户端,该非官方微信客户端通过与微信服务器对接后就可以实现官方微信没有的功能。

由此可见,首先,开发者网络科技有限公司是通过反编译等手段对微信客户端内的数据进行解析获取通讯协议。虽然反编译只是作为一种软件开发的工具,但是用这种工具去擅自解析其他公司的未公开程序则为法律所禁止。这如同一个人掌握了密码开锁的技术后,未经他人许可擅自去解析他人家密码锁的密码一样。某科技公司安全部负责人杨某的证言亦证实,微信客户端与服务器之间的数据传输是加密的。这表明某科技公司并没有开放上述数据。其次,从涉案软件的运行原理看,网络科技有限公司将从官方微信客户端非法解析获得的微信服务器与客户端之间的协议代码、参数封装到JAR 包中,并在JAR 包添加官方微信所不具备的功能,形成一个伪微信客户端,用户使用伪微信客户端后通过连接微信服务器与服务器数据进行交互后,实现开发者需要的官方微信所不具有的一些功能,本质上是让使用者伪装成官方微信认可的用户,进入微信的计算机信息系统,获取其中的数据和操控一些功能。最后,根据相关司法解释,只有对于是否属于专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具难以确定时,才应当委托省级以上负责计算机信息系统安全保护管理工作的部门检验,而本案涉案的5款软件的性质,根据网络科技有限公司包括肖某在内的开发人员的口供、购买使用者的证词、某科技公司的情况说明、相关聊天记录、鉴定意见等证据,足以认定涉案软件属于专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,无须另行鉴定。

信息网络系统是由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统，除了网络接入地、相关服务器外，还包括计算机终端设备在内。用户使用被告人开发的程序(专门用于侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具)时所持有的手机属于信息网络系统中的一个连接点，使用手机扫码登录该程序所在地属于信息网络系统所在地，应认定属于犯罪地，具有管辖权。被告人开发的程序(专门用于侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具)连接作用于计算机系统(微信服务器)，对服务器内的数据进行修改、添加，因此微信服务器属于犯罪行为发生的场所。同时，微信系统是由客户端、服务器及专用网络组成的信息网络系统，对各类信息的处理需要整个微信信息网络系统的数据交互，因此，被告人开发的程序在侵入微信计算机信息系统时并不仅局限于某台服务器，而是对整个服务器信息网络系统的侵入。某科技公司在温州部署了用于微信等网络服务在内的服务器。涉案的5款软件用一个伪微信客户端，连接作用于微信服务器，对服务器内的数据进行修改、添加，因此微信服务器属于犯罪行为发生的场所。同时，微信系统是由客户端、服务器及专用网络组成的信息网络系统，对各类信息的处理需要整个微信信息网络系统的数据交互，因此，涉案的5款软件在侵入微信计算机信息系统时并不仅局限于某台服务器，而是对整个服务器信息网络系统的侵入。质言之，温州属于本案的犯罪地之一。本案属于新类型案件，且具有普遍法律适用意义，人民法院提级管辖并无不当。

综上，本案例作为危害计算机信息系统安全类犯罪提级管辖的一个典型案例，对于是否属于专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，不拘泥于形式意义上的鉴定意见是否对于涉案程序具有“破坏性”的结论，而是综合在案证据，对于涉案程序是否构成计算机信息系统安全危害的实质意涵进行重点审查认定。既溯源于该类案件打击对象的司法之原旨，亦符合“以审判为中心”之要求，对于司法实践中是否属于专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具的审查具有参考意义。同时，对于危害计算机信息系统安